Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: DN25/2016HHDNNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

V/v: Ý kiến về đề xuất giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2016

Kính gửi: Bộ Tài Chính

Trước hết, xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ dành cho Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Về ý kiến đề xuất "giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp" nhận được vào ngày 29/7/2016, chúng tôi xin có một số ý kiến như dưới đây, rất mong Quý Bộ cân nhắc xem xét. Nếu cần, kính mong Quý Bộ tổ chức hội nghị để trao đổi về nội dung kiến nghị, đề xuất.

<Về giải pháp đề nghị trong điều 1 khoản 2>
(Quy định)
2. Về thuế thu nhập cá nhân
Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Đối với cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực như là công nghệ thông tin được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập cá nhân, tuy nhiên về nguyên tắc, việc giảm thuế đối với những cá nhân như vậy sẽ dẫn đến bất bình đẳng là điều mà chúng tôi không muốn, do đó không thể tán thành giải pháp này. Hoặc là, chúng tôi rất mong việc bổ sung điều kiện mang tính khách quan, rõ ràng về tiêu chuẩn chấp thuận đối với cá nhân khi áp dụng chế độ này.

1. Về cơ bản các cá nhân cần được đối xử bình đẳng, cho dù có sở hữu kỹ thuật công

nghệ cao thì việc ưu đãi đối với riêng những cá nhân này sẽ dẫn đến trái với nguyên tắc đối xử bình đẳng.

2. Trong số các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì có những cá nhân nhân lực công nghệ cao và những cá nhân không phải. Ví dụ nhân viên thực hiện nghiệp vụ kế toán, mặc dù ở doanh nghiệp khác cũng thực hiện các nghiệp vụ như vậy, nhưng chỉ do làm việc trong doanh nghiệp công nghệ thông tin mà có thể hưởng ưu đãi cá nhân sẽ dẫn đến bất lợi cho công ty khác, do trong cùng một nghiệp vụ công việc lại được hưởng lợi thế ưu đãi hơn so với làm việc ở công ty khác. Trình trạng này sẽ gây ảnh hưởng đến cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp, tạo nên môi trường cạnh tranh không còn bình đẳng, là hiện trạng mà chúng tôi không thể chấp nhận được. Chúng tôi cho rằng cần phải lập những điều kiện để không làm ảnh hưởng đến cạnh tranh công bằng trong doanh nghiệp.
3. Nếu ban hành ưu đãi, cần phải thiết lập điều kiện cho phép cá nhân nhân lực công nghệ cao có thể được hưởng ưu đãi ngay cả khi làm việc tại công ty khác mà thực hiện công nghệ thông tin. Nếu chỉ cho phép ưu đãi đối với việc làm việc cho chỉ một số doanh nghiệp nhất định sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến cạnh tranh công bằng với doanh nghiệp khác, là hiện trạng mà chúng tôi không thể chấp nhận được.
4. Ưu đãi thuế đối với cá nhân yêu cầu phải thiết lập điều kiện chấp thuận cho mỗi cá nhân, chứ không phải doanh nghiệp làm việc khi xác định cá nhân đó có được hưởng ưu đãi không dựa trên việc có hay không có kỹ năng của nhân lực kỹ thuật công nghệ cao. Do đó nếu không quy định cụ thể bao gồm định nghĩa "công nghệ cao", phương pháp phê chuẩn đối với từng cá nhân thì không nên áp dụng chế độ này.
5. Cần thiết phải làm rõ cách đối xử trong trường hợp cá nhân nhân lực công nghệ cao nhưng không làm việc sử dụng công nghệ này. Ví dụ có thể xem xét các trường hợp như cá nhân đó nếu làm công việc về nhân sự, quản lý doanh nghiệp, hay đi du lịch trong phạm vi phúc lợi xã hội của công ty, khi nghỉ phép có lương.

Chúng tôi xin được nhắc lại nguyên tắc không tán thành việc áp dụng chế độ ưu đãi thuế chỉ đối với một số trường hợp cá nhân nhất định. Việc áp dụng cũng cần phải có các điều kiện khách quan, rõ ràng. Do về cơ bản, cá nhân sở hữu giá trị gia tăng cao thì chắc chắn cũng được hưởng mức lương cao, do đó chúng tôi kính mong Quý Bộ cân nhắc đến giải pháp việc nâng cao mức chuẩn thu nhập chịu thuế để áp dụng thuế suất lũy kế sẽ giúp cá nhân sở hữu giá trị gia tăng giảm mức thuế thu nhập cá nhân một cách bình đẳng.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi xin cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình vì sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ Quý Bộ.

Kính thư,

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Yanai Taiji

Nơi nhận:

- Như trên
- Bộ Kế hoạch Đầu tư - Cục Đầu tư nước ngoài
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Hồ Chí Minh
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng

BAN LÃNH ĐẠO TẠI VIỆT NAM